

KC桌面——外资精译

IMF：跨境服务税制面临根本性重构

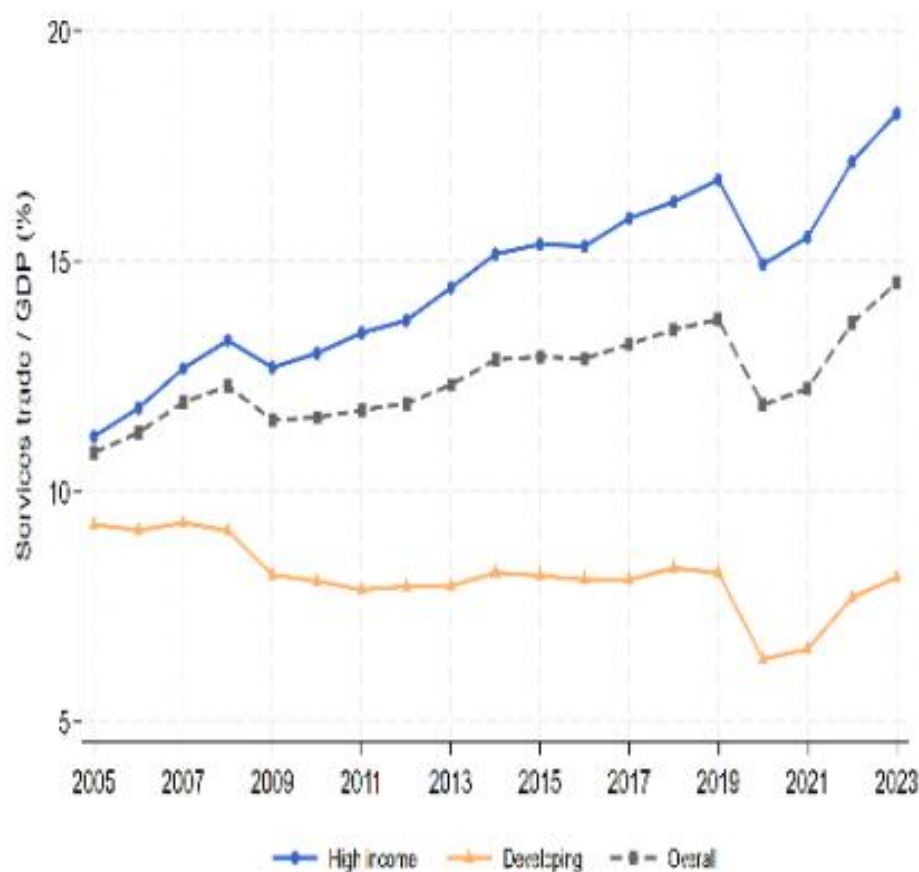
跨境服务贸易在过去二十年持续扩张，2024年已占全球贸易的27.2%，创下2005年以来最高纪录。IMF最新工作论文指出，传统以物理存在为前提的税收框架已难以适应这一变化——企业可以在没有当地机构的情况下，向一国市场大规模提供广告、云计算、咨询、流媒体和中介服务。与此同时，通过关联方跨境服务付款转移利润的空间也在扩大。报告系统评估了各国已采用或提出的各类单边税收工具，核心结论是：更广泛地依赖目的地原则征税，比碎片化的替代方案更有效。



图表 1

数字服务贸易集中度上升，传统税基面临双重挤压

2005年至2023年，高收入地区的服务贸易占GDP比重从约11%升至近18%，其中可数字化交付服务的占比从约5%翻倍至近11%。计算机服务进口在同期增长了5.4倍，远超商业服务整体3.8倍的增速。报告还发现，数字服务贸易呈现高度集中特征：少数地区、少数企业和少数行业占据了绝大部分流量。这种集中度意味着，如果市场国无法对远程提供的数字服务征税，其税基损失将集中在增长最快的贸易领域。传统税收规则依赖常设机构作为征税权分配的依据，但当服务可以远程交付、用户数据和市场参与成为价值创造核心时，物理存在这一标准已不再可靠。

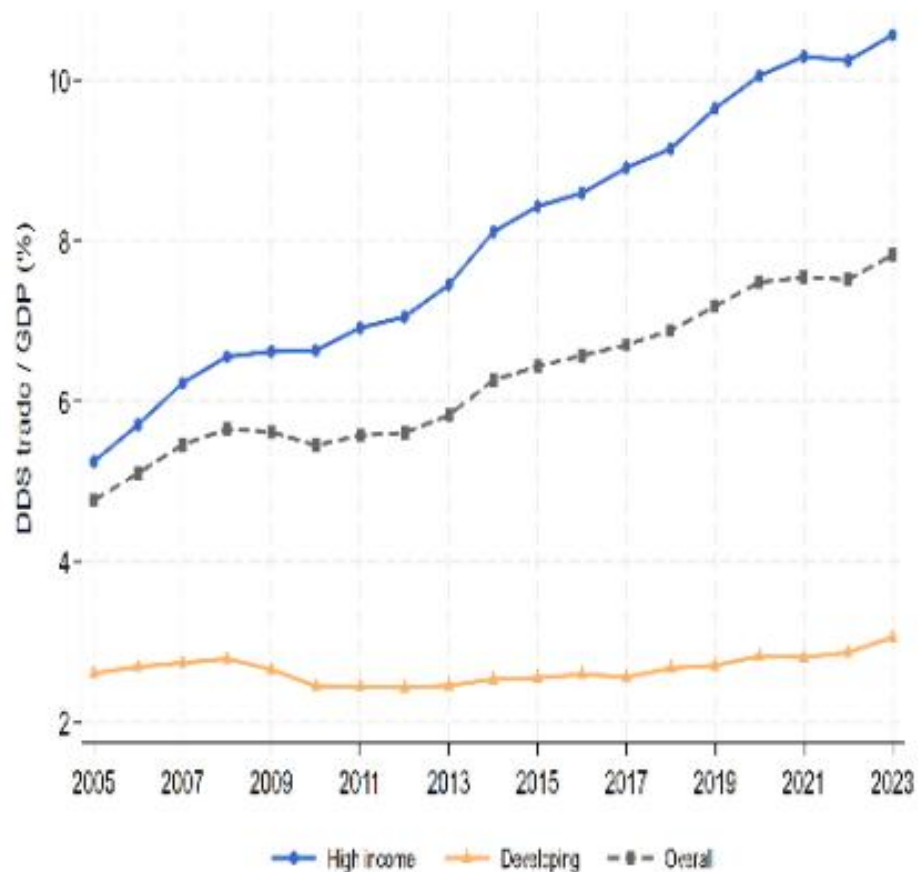


图表 2

数字服务税存在结构性缺陷，实际负担可能转嫁消费者

报告对已实施的数字服务税（DST）进行了实证分析，发现DST的采用与数字服务进口下降存在统计关联。这一结果与DST的税负转嫁机制一致：由于DST是对总收入而非利润征税，且其法律设计通常游离于传统税收协定之外，外国供应商很可能将税负转嫁给消费者或商业用户，而非真正承担利润税。报告强调，DST的选择性征税范围带来了“围栏”问题——它只覆盖特定数字服务，而非所有跨境服务，这既扭曲了市场竞争，也增加了双重征税不确定性。相比之下，增值税（VAT）体系通过供应地规则、非居民简化注册和平台代收代缴机制，能够更连贯地将进口数字服务纳入税网，且对宏观环境决策的扭曲更小。

> KC评论：DST的实际效果可能与其政策初衷存在偏差。如果税负最终由本地消费者承担，那么DST与其说是在向外国科技公司征税，不如说是在对本国用户征收一笔隐性消费税。这对政策制定者的启示是：在设计数字服务税收工具时，需要仔细区分名义纳税人和实际负税人。



图表 3

扩大来源地征税权面临利润归属难题，多边方案仍是关键变量

报告考察了扩大来源地征税权的多种路径。数字常设机构和显著宏观环境存在规则试图将远程市场参与纳入常规净所得税体系，但一个关键问题悬而未决：即使认定存在应税连接，在没有当地人员、资产和不确定性的情况下，传统利润归属规则可能只分配极少甚至为零的利润。联合国税收协定范本第12B条提供了不同思路——它不创设常设机构，而是直接赋予来源国对自动化数字服务的征税权。但报告也指出，这些工具不能孤立评估：它们的法律范围、宏观环境归宿和行为效应相互重叠，可能强化或削弱彼此的政策目标。如果多边方案无法达成，各国继续各自为政，结果将是重叠且不一致的税收工具并存，行政复杂性和双重征税不确定性同步上升。